

این قرارداد مطا بق ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلا می ایران و مقررات سازمان تأم بین اجتماعی، فی ماب بین «شرکت خدمات فنی و مهندسی رهام پارس» به نمایندگی آقای امیر رضا یی (کارفرما) و آقای سعید مرادی به شماره ملی ۱۲۳۴۵۸۹۷۰۰ (کارگر/کارمند) منعقد می گردد. طرف بین با علم و آگاهی کامل، شرایط زیر را می پذیرند.

مشخصات طرف بین

کارفرما: شرکت خدمات فنی و مهندسی رهام پارس – به نمایندگی امیر رضا یی
شناسه ملی: ۸۷۶۵۴۳۲۰۱۰۱
نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، برج رهام، طبقه ششم
کارمند: سعید مرادی
شماره ملی کارمند: ۱۲۳۴۵۸۹۷۰۰
سمت: کارشناس ارشد شبکه و زیرساخت

ماده ۱ – موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد، اشتغال کارمند در سمت «کارشناس ارشد شبکه و زیرساخت» در واحد فنی شرکت با شرح وظایف مندرج در پیوست شماره یک می باشد. شرح وظایف شامل طراحی، پیاده سازی، نگهداری و عیب یابی زیرساخت شبکه، سرورها و سامانه های امنیتی شرکت است.

ماده ۲ – مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ به مدت یک سال شمسی بوده و با توافق کتبی طرف بین قابل تمدید است. سه ماه نخست به عنوان دوره آزمایشی محسوب می گردد که در صورت عدم تأیید عملکرد کارمند از سوی کارفرما، قرارداد بدون پرداخت خسارت قابل فسخ است.

ماده ۳ – حقوق و مزایا

حقوق ماهانه کارمند مبلغ ۵۸۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال است که حداکثر تا پایان هر ماه شمسی پرداخت می گردد. علاوه بر آن، حق اولاد، بن کارگری و سنوات طبق مقررات قانون کار محاسبه و پرداخت می شود. هرگونه افزایش حقوق تابع مصوبات شورای عالی کار و توافق طرف بین است.

ماده ۴ – بیمه تأم بین اجتماعی

کارفرما مکلف است از تاریخ شروع به کار، کارمند را نزد سازمان تأم بین اجتماعی بیمه نموده و حق بیمه سهم کارگر و کارفرما را در مواعد قانونی پرداخت نماید. در صورت قصور کارفرما در پرداخت حق بیمه، مسئولیت کلیه عواقب قانونی و جبران خسارات بر عهده وی خواهد بود.

ماده ۵ – ساعات کار

ساعات کار هفتگی ۴۴ ساعت مطابق بق ماده ۱۵ قانون کار است. اضافه کاری با توافق قبلی و پرداخت فوق العاده اضافه کار مطابق بق مقررات انجام می شود. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه و ساعات کاری اداری از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۶۱ تعطیل می گردد.

ماده ۶ – مرخصی ها

کارمند از کلیه مرخصی های قانونی از جمله مرخصی استحقاقی سالانه، استعلاجی و مرخصی زایمان مطابق بق قانون کار بهره مند می گردد. مرخصی استحقاقی سالانه سی روز کاری است و ذخیره آن حداکثر ۹ روز در سال مجاز می باشد.

ماده ۷ – محل انجام کار

محل انجام کار، دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، برج رهام، طبقه ششم می باشد. در صورت نیاز و بنا به تشخیص کارفرما، کارمند ممکن است به سایر شعب یا سایت های پروژه اعزام گردد.

ماده ۸ – اسرار و محرمانگی

کارمند موظف است اطلاعات فنی، تجاری و مشتریان شرکت را محرمانه تلقی کرده و در طول مدت قرارداد و پس از آن از افشای آنها خودداری نماید. نقض این تعهد موجب مسئولیت مدنی و کیفری کارمند و جبران خسارات وارده خواهد بود.

ماده ۹ – اختراعات و مالکیت معنوی

کلیه دستاوردها، کدهای نرم افزاری و اختراعاتی که در طول دوره همکاری و در ارتباط با فعالیت شرکت حاصل شود، متعلق به شرکت است مگر توافق دیگری صورت نگیرد.

ماده ۱۰ – عدم رقابت

کارمند متعهد می شود در طول مدت قرارداد و تا یک سال پس از خاتمه آن، بدون موافقت کتبی کارفرما با شرکت رقیب همکاری ننماید و فعالیتی که منجر به تضییع منافع شرکت شود، انجام ندهد.

ماده ۱۱ – انضباط کاری

کارمند مکلف به رعایت آیین نامه های انضباطی و شئونات اداری شرکت می باشد. تخلفات انضباطی مطابق بق مقررات قانون کار رسیدگی خواهد شد و در صورت تکرار، مشمول برخوردهای مقرر در ماده ۷۲ قانون کار می گردد.

ماده ۲۱ – تعلیق قرارداد

موارد تعلیق قرارداد کار از قبیل خلع خدمت نظام وظیفه، مرخصی بدون حقوق و بیماری، مطابق مواد ۴۱ تا ۴۲ قانون کار خواهد بود.

ماده ۳۱ – خاتمه قرارداد

خاتمه قرارداد کار حسب مورد از طریق فسخ، استعفا، بازنشستگی، ازکارافتادگی یا انقضای مدت انجام می‌گیرد و کلیه حقوق و مزایای قانونی تا تاریخ خاتمه پرداخت می‌شود. در صورت استعفا، کارمند مکلف به رعایت مهلت یک ماهه قانونی است.

ماده ۴۱ – حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف، ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه، از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار وفق قانون رسیدگی می‌گردد.

ماده ۵۱ – نسخ قرارداد

این قرارداد در دو نسخه که هر دو دارای اعتبار واحد است، تنظیم و به امضای طرفین رسید.

پیوست – تعهدات بیمه تأمین اجتماعی

به موجب ماده ۸۴۱ قانون کار و ماده ۹۳ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ اشتغال، نسبت به معرفی کارمند به شعبه ذی ربط سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید. حق بیمه ماهانه معادل سی درصد دستمزد مشمول بیمه است که هفت درصد آن سهم کارمند، بیست درصد سهم کارفرما و سه درصد سهم دولت می‌باشد. سهم کارمند از محل حقوق ماهانه کسر و همراه سهم کارفرما حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب سازمان واریز می‌گردد. کارمند مشمول کلیه حمایت‌های بیمه‌ای از جمله بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیماری و بیکاری خواهد بود.

پیش‌گفتار

طرفین این قرارداد با تأیید کامل اهلیت قانونی خود، و با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون کار مصوب ۹۶۳۱ و اصلاحات بعدی آن، قانون تأمین اجتماعی مصوب ۴۵۳۱، قانون مسئولیت مدنی و سایر مقررات مرتبط، نسبت به انعقاد این قرارداد اقدام نموده‌اند. هیچ‌یک از طرفین این قرارداد را تحت اجبار یا اکراه منعقد ننموده و کلیه شروط و مفاد آن مورد قبول طرفین واقع گردیده است.

پیوست – شرح وظایف تفصیلی

1. طراحی و مسندسازی معماری شبکه داخلی شرکت و سامانه‌های متصل به آن.
2. نصب، پیکربندی و نگهداری تجهیزات شبکه شامل سوئیچ، روتر و فایروال.
3. پایش مستمر عملکرد شبکه و شناسایی و رفع اشکالات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان.
4. مدیریت امنیت شبکه شامل کنترل دسترسی، تشخیص نفوذ و به‌روزرسانی سیاست‌های امنیتی.
5. پشتیبان‌گیری دوره‌ای از داده‌ها و تضمین قابلیت‌بازیابی در شرایط بحرانی.

6. همکاری با تیم توسعه نرم افزار در اسد تقرار و نگهداری سرویس های آنلا یین.
7. تهیه گزارش های فنی ماهانه و ارائه به مد یرعامل یا سر پرست مسد تقیم.
8. آموزش کاربران داخلی در استفاده صح ییج از ز یرساخت ها و ابزارهای ارتباطی.

قوان ین حاکم

ا ین قرارداد تابع قوان ین جمهوری اسلا می ا یران است. در مواردی که در ا ین قرارداد پیش بینی نشده باشد، به ترتیب قانون کار مصوب ۹۶۳۱، قانون تأم ین اجتماعی مصوب ۴۵۳۱، قانون مدنی و سا یر قوان ین و مقررات مرتبط مراجعه خواهد شد. ارجاع به مواد قانونی در ا ین قرارداد صرفاً جهت اطلاع است و خللی به اعتبار سا یر مقررات وارد ن می سازد.

امضا و مهر طرف ین

کارمند: سعید مرادی کد ملی: ۱۳۳۴۵۸۹۷۰۰ تار یخ: ۱۰/۳۰/۵۰۴۱ امضا:

کارفرما: ام یر رضا یی سمت: مد یرعامل شرکت رهام پارس تار یخ: ۱۰/۳۰/۵۰۴۱ امضا:
